

0003405-50.2011.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniela Cristina Gema

CONCLUSÃO

Tendo em vista o teor dos autos, em 26/05/2022, os remeto à conclusão do Magistrado.

Nome do Juiz Sentenciante: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

Ante a vigência da Lei de Tóxicos (11.343/06), não existe mais a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO FÓRUM "DR. FLÁVIO LEMOS"

1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE TAQUARITINGA

Rua Duque de Caxias nº 267, Centro - TAQUARITINGA-SP

e-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

0003405-50.2011.8.26.0619 - ORDEM Nº 2011/000317

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniela Cristina Gema

CONCLUSÃO

Tendo em vista o teor dos autos, em 26/05/2022, os remeto à conclusão do Magistrado.

Nome do Juiz Sentenciante: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

Ante a vigência da Lei de Tóxicos (11.343/06), não existe mais a penalização com a privação da liberdade do agente que pratica o crime previsto em seu artigo 28, ou seja, o crime não é penalizado com a pena privativa de liberdade.

Se a condenação tivesse sido operada antes da vigência da nova lei de tóxicos, com aplicação de pena privativa de liberdade, substituída ou não por restritiva de direitos, seria competência do Juízo da Vara das Execuções Penais executar, analisar e decidir sobre qualquer incidente.

Compete ao Juizado Especial Criminal, a conciliação, o julgamento e a execução das penas impostas em razão da prática de infração penal de menor potencial ofensiva (artigos 1º e 60 da Lei nº 9099/95), e assentou-se também, por meio do Provimento 806/2003, editado pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura deste Estado, que compete ao Juízo da condenação, quando as infrações penais de início mencionada, nos próprios autos de conhecimento, executar a pena imposta (de multa e/ou restritiva de direitos), salvo na hipótese de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Nesse último caso, após a prisão e a advertência do sentenciado, expedir-se-á guia de recolhimento, a ser encaminhada ao Juízo da Execução.

Diante das considerações acima, e na impossibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento, compete a este Juízo a execução da pena aplicada no presente feito, o qual dispõe de competência absoluta para a execução da pena em questão.

Portanto, diante do trânsito em julgado do acórdão certificado às fls. 762, da manifestação última do Ministério Público pela extinção da pena aplicada (advertência e prestação de serviços à comunidade) ante o cumprimento e, ainda, considerando que a ré ficou presa pelo tempo suficiente ao cumprimento da pena restritiva de direitos, nos termos da manifestação do Ministério Público, Julgo Extinta a Pena imposta à ré DANIELA CRISTINA GEMA, pelo total cumprimento.

Com relação aos bens e valores apreendidos, manifeste-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta à 2ª Vara local, conforme solicitado às fls. 737.

Às anotações e comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Taquaritinga, 26 de maio de 2022
LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA